

В Суд Ямало-Ненецкого автономного округа
629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д. 15
Судье Дряхловой Ю.А.

Административный истец:

Региональная корпоративная общественная
организация инвалидов «Центр информационной
поддержки «Таганай» (РКООИ ЦИП «Таганай»)
ИНН 8905998693, ОГРН 1138900000524
629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Рабочая,
д. 109-Б, кв. 4

Представитель: Богдановский Сергей Викторович
(председатель, законный представитель)

Тел.: +7 (909) 195-04-08

E-mail: taganai89@yandex.ru

Административный ответчик:

1. Правительство Ямало-Ненецкого автономного
округа

По административному делу № 3а-78/2026

ХОДАТАЙСТВО

о приобщении письменных доказательств

*(методики расчёта подушевых нормативов финансирования социальных услуг и
сравнительный анализ понятия «плановая численность получателей»)*

В производстве Суда Ямало-Ненецкого автономного округа находится административное дело № 3а-78/2026 по административному исковому заявлению РКООИ ЦИП «Таганай» о признании недействующими п. 12.6 Приложения № 2 к Приказу Департамента социальной защиты населения ЯНАО от 25.12.2024 № 202-ОД и п. 1.3 Постановления Правительства ЯНАО от 25.06.2021 № 557-П в части установления тарифа 884 руб. 40 коп. на услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси».

Ключевой довод ответчиков сводится к тому, что оспариваемый тариф рассчитан по применимой методике в соответствии с подушевым нормативом финансирования. Между тем содержание самих методик, на которые ссылаются ответчики, существенно расходится с тем, как они применяются на практике. Это расхождение касается, прежде всего, центрального элемента формулы расчёта тарифа — «плановой численности получателей» (Чі), который определяет величину знаменателя при расчёте подушевого норматива.

На основании статей 62, 63, 70 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административный истец просит суд приобщить к материалам дела перечисленные ниже методики и принять во внимание сравнительный анализ их содержания.

I. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОБЩАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

К настоящему ходатайству приобщаются следующие нормативно-правовые акты, имеющие непосредственное отношение к расчёту оспариваемого тарифа:

№	Документ	Значение для дела
---	----------	-------------------

1	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285 «О расчёте подушевых нормативов финансирования социальных услуг» (в ред. от 09.12.2020) — вместе с Методическими рекомендациями по расчёту подушевых нормативов финансирования социальных услуг	Базовый федеральный методологический документ; устанавливает рамку понятий и формул, на которые прямо ссылается региональное регулирование ЯНАО
2	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2015 № 1306-П «О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» (в действующей редакции с изменениями на 13.03.2026) — с приложением: «Методика расчёта подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»	Региональный нормативный акт, устанавливающий формулу расчёта тарифа и понятие плановой численности получателей применительно к ЯНАО
3	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.03.2026 № 129-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2015 года № 1306-П»	Документ, которым в действующий Порядок включена Методика расчёта подушевых нормативов в качестве приложения и которым отменены ранее действовавшие методики (№ 152-П от 25.02.2016 и изменения к ней)

Все три документа являются официально опубликованными нормативно-правовыми актами и подлежат применению при оценке экономической обоснованности оспариваемого тарифа.

II. ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСХОЖДЕНИЕ — ПОНЯТИЕ «ПЛАНОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ» ($Ч_i$)

2.1. Формула расчёта тарифа и роль $Ч_i$

Согласно п. 3 Порядка (в ред. постановления № 129-П от 13.03.2026) и п. 2.1 Методики расчёт подушевого норматива и тарифа осуществляется по формулам:

$ПН_{сy_i} = (Р_{пр_i} + Р_{косв_i}) / Ч_i$, где

$Р_{пр_i}$ — прямые расходы на предоставление i -й социальной услуги;

$Р_{косв_i}$ — косвенные расходы на предоставление i -й социальной услуги;

$Ч_i$ — плановая численность получателей i -й социальной услуги.

$Трасч = ПН_{сy_i} / N_{сy_i}$, где

$N_{сyі}$ — плановое количество i -й социальной услуги для одного её получателя в год.

Из формулы прямо следует: чем больше значение $Чі$, тем меньше подушевой норматив и, соответственно, расчётный тариф. Поэтому правовое значение того, как именно определяется $Чі$, является решающим для оценки экономической обоснованности любого тарифа.

2.2. Определение $Чі$ по федеральной и региональной методикам

Федеральные Методические рекомендации (Постановление Правительства РФ от 01.12.2014 № 1285):

В пункте 4 прямо установлено, что «подушевые нормативы финансирования определяются исходя из прямых и косвенных расходов на предоставление социальных услуг за период (не менее одного года), предшествующий расчётному, с применением индекса роста цен (тарифов) на соответствующие товары и услуги».

В пунктах 5 и 6 прямые и косвенные расходы определены как зависящие (или не зависящие) от численности получателей социальных услуг — то есть от реального, фактически сложившегося контингента.

Региональная Методика ЯНАО (приложение к Постановлению № 1306-П в ред. № 129-П от 13.03.2026):

В пункте 2.1 прямо и однозначно указано:

«Плановая численность получателей i -й социальной услуги ($Чі$) определяется как общее количество получателей i -й социальной услуги, получивших её за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором производится расчёт подушевого норматива финансирования i -й социальной услуги ($ПН_{сyі}$). Данные о количестве получателей услуг формируются из государственной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Ямало-Ненецкого автономного округа".»

Аналогично определено и плановое количество услуг ($КУ_{плі}$) — как количество услуг, фактически предоставленных за 12 предшествующих месяцев, по данным той же ГИС.

Прогнозное значение допускается Методикой только в двух исключительных случаях, прямо перечисленных в абзаце 4 п. 2.1:

1) при введении новой социальной услуги;

2) если социальная услуга не оказывается организациями социального обслуживания автономного округа.

Иные основания для применения прогнозного (планового) значения вместо фактического Методикой не предусмотрены.

2.3. Промежуточный вывод

Понятие «плановая численность получателей» ($Чі$) в обеих методиках — и федеральной, и региональной — имеет единое и недвусмысленное содержание: это ретроспективная, учётная величина, фиксирующая реальное количество получателей услуги за 12 месяцев, предшествующих расчёту, по данным официальной государственной информационной системы. Слово «плановая» в данном контексте означает не «прогнозируемая в будущем», а «нормативная, расчётная, принимаемая для целей расчёта норматива на основе фактических данных учёта».

III. ТРАКТОВКА «ПЛАНОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ» В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ОТВЕТЧИКОВ

В возражениях Правительства ЯНАО и Департамента социальной защиты населения ЯНАО, а также в обосновании тарифа 884,40 руб. «плановая численность получателей» используется в принципиально ином значении — как прогнозный, перспективный, административно задаваемый показатель, отражающий «сколько получателей предполагается обслужить в плановом периоде».

Такая трактовка приводит к следующим правовым и экономическим последствиям:

1. Подмена ретроспективной (фактической) численности перспективной (прогнозной) — вопреки прямому тексту п. 2.1 региональной Методики и п. 4 федеральных Методических рекомендаций.

2. Искусственное завышение знаменателя в формуле $ПНсуі = (Рпрі + Ркосві) / Чі$ — за счёт включения в число получателей лиц, которые услугу фактически не получают, но «потенциально могут получить». Чем выше $Чі$, тем ниже подушевой норматив и тем ниже итоговый тариф.

3. Игнорирование данных государственной информационной системы «Электронный социальный регистр населения ЯНАО» — единственного источника, прямо указанного в Методике как обязательный.

4. Расширение исключений, прямо ограниченных Методикой двумя случаями (новая услуга / услуга не оказывается), на все случаи расчёта, включая длительно существующие услуги вроде «Социального такси», по которым в ГИС имеются полные ретроспективные данные.

IV. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОНЯТИЙ

Признак	По федеральной методике (ПП РФ № 1285)	По региональной Методике (Приложение к ПП ЯНАО № 1306-II в ред. № 129-II)	По правоприменительной позиции Правительства/Департамента ЯНАО
Природа показателя $Чі$	Ретроспективная (фактическая)	Ретроспективная (фактическая)	Прогнозная (планируемая на будущее)
Расчётный период	Не менее 1 года, предшествующего расчётному	12 месяцев, предшествующих месяцу расчёта	Будущий период (плановый год)
Источник данных	Сведения о фактически предоставленных услугах	ГИС «Электронный социальный регистр населения ЯНАО» (обязательно)	Административный прогноз/расчёт ведомства
Когда применяется прогноз	Не предусмотрено как общее правило	Только в двух случаях: (а) новая услуга; (б) услуга не оказывается организациями соцобслуживания	По умолчанию для всех услуг, включая «Социальное такси»
Назначение показателя	Расчёт реальной себестоимости услуги, подлежащей индексации	Расчёт реальной себестоимости услуги	Регулирование (фактическое — занижение) тарифа
Влияние на тариф	Отражает фактические условия оказания услуги	Отражает фактические условия оказания услуги	Завышение $Чі$ → занижение $ПНсуі$ → занижение тарифа

V. ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБНАРУЖЕННОГО РАСХОЖДЕНИЯ

5.1. Нарушение принципа единства методологии

В соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» полномочие субъекта РФ по

утверждению тарифов реализуется в соответствии с методическими рекомендациями Правительства РФ. Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2015 № 1306-П (в действующей редакции) и в его преамбуле, и в п. 1.1 Методики прямо указывают, что региональная Методика «разработана с учётом методических рекомендаций, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2014 года № 1285». Применение в правоприменительной практике иного — прогнозного — толкования Ч_i противоречит обоим уровням методологии.

5.2. Нарушение требования экономической обоснованности

Методика прямо требует использования фактических данных за 12 месяцев, поскольку только они позволяют корректно сопоставить понесённые расходы ($\text{Рпр}_i + \text{Ркос}_i$) с реальным числом обслуженных получателей. Замена фактической численности прогнозной разрывает причинно-следственную связь между расходами и получателями, искажает экономический смысл норматива и приводит к получению величины, не отражающей реальную себестоимость услуги. Это противоречит ст. 29 и ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 442-ФЗ, ст. 6 и ст. 36 Бюджетного кодекса РФ.

5.3. Нарушение принципа правовой определённости

Когда нормативный акт прямо устанавливает один порядок расчёта (фактические данные ГИС), а правоприменитель фактически применяет другой (административный прогноз), это создаёт ситуацию, при которой поставщик социальных услуг лишён возможности проверить правильность расчёта тарифа и оспорить его по содержанию. Это противоречит принципу правовой определённости, неоднократно сформулированному Конституционным Судом РФ (в том числе Постановления от 25.04.1995 № 3-П, от 15.07.1999 № 11-П, от 27.05.2003 № 9-П).

5.4. Связь с предметом настоящего дела

Тариф 884,40 руб. на услугу «Социальное такси» рассчитан исходя из показателя Ч_i , заведомо не основанного на фактических данных ГИС «Электронный социальный регистр населения ЯНАО». Услуга «Социальное такси» не является новой и оказывается организациями социального обслуживания и негосударственными поставщиками с 2019 года, то есть ни одно из двух исключений, предусмотренных абзацем 4 п. 2.1 Методики, в данном случае не применимо. Следовательно, использование прогнозного значения Ч_i при расчёте оспариваемого тарифа противоречит прямому тексту самой Методики, на которую ссылаются ответчики.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 62, 63, 70 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,

ПРОШУ СУД:

1. Приобщить к материалам административного дела № 3а-78/2026 в качестве письменных доказательств:

1.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285 «О расчёте подушевых нормативов финансирования социальных услуг» (в ред. от 09.12.2020) с Методическими рекомендациями;

1.2. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2015 № 1306-П «О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» в действующей редакции (с изменениями на 13.03.2026), включая приложение — Методику расчёта подушевых нормативов финансирования социальных услуг в ЯНАО;

1.3. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.03.2026 № 129-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2015 года № 1306-П».

2. Принять во внимание, что:

2.1. Понятие «плановая численность получателей социальной услуги» ($Ч_i$) в пункте 2.1 региональной Методики (приложение к Постановлению № 1306-П в ред. № 129-П) и в пункте 4 федеральных Методических рекомендаций (Постановление Правительства РФ № 1285) определено как ретроспективная фактическая величина — общее количество получателей услуги за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчёта, по данным ГИС «Электронный социальный регистр населения Ямало-Ненецкого автономного округа»;

2.2. Применение прогнозного значения $Ч_i$ допускается Методикой только в двух случаях: при введении новой социальной услуги и в случае, если услуга не оказывается организациями социального обслуживания, — ни одно из которых не относится к услуге «Социальное такси»;

2.3. Использование Правительством ЯНАО и Департаментом социальной защиты населения ЯНАО прогнозного (перспективного) значения $Ч_i$ при расчёте оспариваемого тарифа противоречит прямому тексту региональной Методики и федеральных Методических рекомендаций.

3. В целях полного и всестороннего рассмотрения дела истребовать у Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа:

3.1. Расчёт тарифа 884,40 руб. на услугу «Социальное такси» с указанием конкретного значения $Ч_i$ (плановой численности получателей), использованного в формуле $ПНсу_i = (Рпр_i + Ркосв_i) / Ч_i$;

3.2. Документально подтверждённый источник данных, на основании которых определено это значение $Ч_i$ (выписку из ГИС «Электронный социальный регистр населения Ямало-Ненецкого автономного округа» либо ссылку на иной источник);

3.3. Сведения о фактическом количестве получателей услуги «Социальное такси» по данным ГИС «Электронный социальный регистр населения ЯНАО» за 12 месяцев, предшествующих расчёту оспариваемого тарифа;

3.4. Письменные пояснения о том, какое из двух исключений, предусмотренных абзацем 4 п. 2.1 Методики (приложение к Постановлению № 1306-П), послужило основанием для применения прогнозного значения $Ч_i$ (если таковое применялось) при расчёте тарифа на услугу «Социальное такси».

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Постановление Правительства РФ от 01.12.2014 № 1285 (в ред. от 09.12.2020) с Методическими рекомендациями — копия;

2. Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2015 № 1306-П в действующей редакции с приложением — копия;

3. Постановление Правительства ЯНАО от 13.03.2026 № 129-П — копия;

4. Сравнительная таблица понятия «плановая численность получателей» (раздел IV настоящего ходатайства) — копия.

5. Расчётно-аналитическая записка о влиянии показателей $Ч_i$ и $Нсу$ на величину тарифа.

Председатель РКООИ ЦИП «Таганай»

 / Богдановский С. В. /

«28» апреля 2026 года

